PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias

Reglamenta la ley «Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias hasta quince salarios mínimos»: publicación semestral del tope actualizado, aplicación mensual y anual por el agente de retención, pluriempleo, presunción de control a partir del 10 % de participación familiar y criterios contra la sustitución de utilidades por sueldo y la relación de dependencia simulada.

Propuesta 13: El sueldo no paga Ganancias
Cuándo: Fase II: dentro de los 60 días de la publicación de la ley «Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias hasta quince salarios mínimos» (art. 7 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, su reglamentación aprobada por el Decreto N° 862/2019 y sus modificaciones, la Ley N° [—] de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias (en adelante, «la Ley»), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley incorporó al artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias un tramo exento para las ganancias del trabajo personal en relación de dependencia, equivalente a quince salarios mínimos, vitales y móviles a la fecha de su sanción, y al artículo 30 su actualización semestral por el índice de precios al consumidor.

Que el artículo 4° de la Ley excluye de la exención las remuneraciones que pagan entidades controladas por el trabajador o su familia, las que sustituyen la distribución de utilidades y las de relaciones de dependencia simuladas, y remite a la reglamentación los criterios de control o influencia significativa.

Que corresponde fijar reglas que permitan a los agentes de retención aplicar el tramo exento mes a mes y que eviten que la exención se use para reetiquetar como sueldo rentas de capital o de trabajo independiente.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley») y los párrafos incorporados por ella a los artículos 30 y 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 2°.- Publicación del tope actualizado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará, antes del primer día hábil de enero y de julio de cada año, el tope mensual y anual de exención actualizado conforme al artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con la misma metodología y en el mismo acto en que publique los importes de ese artículo.

ARTÍCULO 3°.- Aplicación mensual y anual. El agente de retención aplicará en cada mes el tope mensual vigente y, en el mes en que se pague el sueldo anual complementario, un tope adicional igual a la mitad del tope mensual por cada cuota. En la liquidación anual o final se aplicará el tope anual, que en caso de actualización semestral será la suma de los topes mensuales de cada semestre más los adicionales correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Pluriempleo. El trabajador que perciba ganancias del inciso b) del artículo 82 de más de un empleador designará a uno de ellos como agente de retención principal, que aplicará el tramo exento sobre la suma de todas las remuneraciones informadas. Los demás empleadores retendrán sin aplicar el tramo exento, y las diferencias se ajustarán en la liquidación anual.

ARTÍCULO 5°.- Control o influencia significativa. A los fines del inciso a) del artículo 4° de la Ley, se presume que existe control o influencia significativa cuando el trabajador, su cónyuge o conviviente y sus parientes hasta el segundo grado tengan en conjunto, directa o indirectamente, el diez por ciento (10 %) o más del capital o de los votos de la entidad empleadora, o cuando alguno de ellos integre su órgano de administración. El trabajador deberá informarlo a su empleador mediante declaración jurada, y el empleador no aplicará el tramo exento.

ARTÍCULO 6°.- Sustitución de utilidades. A los fines del inciso b) del artículo 4° de la Ley, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero considerará, entre otros indicios, que la remuneración supere en forma significativa la habitual para funciones equivalentes, que crezca cuando disminuyan las utilidades distribuidas o que se pague en proporción a ellas.

ARTÍCULO 7°.- Relación de dependencia simulada. A los fines del inciso c) del artículo 4° de la Ley, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero considerará, entre otros indicios, la ausencia de sujeción a órdenes y horarios, la prestación simultánea de servicios a terceros por cuenta propia y la registración posterior a una prestación independiente de las mismas tareas para el mismo beneficiario.

ARTÍCULO 8°.- Publicación anual. La información prevista en el artículo 6° de la Ley se publicará antes del 30 de junio de cada año, por tramo de remuneración y por actividad, en formato abierto.

ARTÍCULO 9°.- Normas complementarias. Facúltase a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a dictar las normas complementarias del presente. Sus disposiciones complementan la reglamentación aprobada por el Decreto N° 862/2019 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará desde la fecha en que surta efecto la Ley.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app